

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3616/2547

พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี
บริษัทสุขุมวิทแทรคเตอร์ จำกัด
นายสุพจน์ ท้าวจันทร์

โจทก์
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 47

แม้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 47 จะมีได้กำหนดแบบของหนังสือมอบอำนาจไว้ก็ตาม แต่ข้อความในหนังสือมอบอำนาจก็ต้องระบุไว้ว่า ให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการใดแทนผู้มอบอำนาจได้บ้างอันจะทำให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนผู้มอบอำนาจได้เท่าที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น เมื่อตามหนังสือมอบอำนาจผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจได้มอบอำนาจให้ ฐ. ติดต่อขอรับรถของกลางจากพนักงานสอบสวนและให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการติดต่อขอรับรถของกลางคืนเมื่อคดีถึงที่สุดเท่านั้น ผู้มอบอำนาจไม่ได้มอบอำนาจให้ ฐ. ยื่นคำร้องต่อศาลหรือดำเนินคดีในชั้นศาล ดังนั้น ฐ. ย่อมไม่มีอำนาจยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลได้

คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 4, 43, 135, 154, 155 และขอให้ริบรถชุด (แบ็กโฮ) หมายเลขเครื่อง 6 ดี 31 - 001109 จำนวน 1 คัน ท่อเหล็ก จำนวน 1 ท่อน น้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า จำนวน 200 ลิตร และแร่หนัก 16 กิโลกรัม จำนวน 1 ถังของกลาง กับจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้จับตามกฎหมาย

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจำหน่ายในท้องถิ่น 2 วันติดต่อกันแล้ว วันที่ 24 เมษายน 2540 โจทก์ยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นขอให้ริบรถชุด (แบ็กโฮ) ท่อเหล็ก และน้ำมันเชื้อเพลิง ของกลางตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 154

วันที่ 29 เมษายน 2540 ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านขอให้ศาลมีคำสั่งคืนรถชุด (แบ็กโฮ) ของกลาง แก่ผู้คัดค้าน

วันที่ 30 เมษายน 2540 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 4, 43, 135 วรรคหนึ่ง, 154, 155 และริบของกลาง คำขออื่นให้ยก

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์และคำคัดค้านของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า? แม้ตามบทบัญญัติของกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้ก็ตาม แต่ข้อความในหนังสือมอบอำนาจก็ระบุไว้ว่า ให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการใดแทนผู้มอบอำนาจได้บ้างอันจะทำให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนผู้มอบอำนาจได้เท่าที่ผู้มอบอำนาจเท่านั้น ผู้รับมอบอำนาจย่อมไม่มีอำนาจกระทำการแทนผู้มอบอำนาจในเรื่องที่ผู้มอบอำนาจไม่ได้มอบอำนาจให้กระทำ เมื่อตามหนังสือมอบอำนาจผู้มอบอำนาจผู้คัดค้านซึ่งเป็น ผู้มอบอำนาจได้มอบอำนาจให้นายธราพงษ์ ติดต่อขอรับรถของกลางจากพนักงานสอบสวนและให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน

เกี่ยวกับการติดต่อขอรับรถของกลางคืนเมื่อคดีถึงที่สุดเท่านั้น ผู้รับมอบอำนาจไม่ได้มอบอำนาจให้นายธราพงษ์ยื่นคำร้องต่อศาลหรือดำเนินคดีในชั้นศาล เช่นนี้ นายธราพงษ์ย่อมไม่มีอำนาจยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลได้?

พิพากษายืน.

(ชูชาติ ศรีแสง-ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-สบโชค สุขารมณ)

ศาลจังหวัดจันทบุรี - นายฉัตรชัย ไทรโชด
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายวิบูลย์ แสงชมภู

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>